

COLLECTION

SITUATIONS DE VIE

Reprise de logement et éviction

Le cadre légal
québécois



Reprise de logement et éviction

Le cadre légal québécois — comprendre ses droits et ses limites

Reprendre un logement pour l'habiter, ou évincer pour agrandir ou changer l'affectation : ces démarches sont possibles au Québec, mais strictement encadrées. Les improviser expose à des refus, des délais et des litiges.

Ce guide clarifie la différence entre reprise et éviction, les motifs admis, les avis et délais, et les protections des locataires.

Contenu informatif, non un avis juridique : ces démarches se font idéalement avec un conseil. Chaque chapitre se termine par une page « Mes notes » lignée.

Reprise et éviction sont des démarches sensibles, très encadrées, où le moindre faux pas peut tout faire échouer. Ce guide distingue les deux, précise les motifs et personnes admissibles, la procédure (avis, délais, indemnités) et l'importance d'anticiper avant d'acheter.

Contenu informatif : ces règles étant strictes et évolutives, faites valider votre démarche avant d'agir.

CHAPITRE

Reprise vs éviction : deux choses différentes

Ne pas confondre ces deux démarches.

La reprise de logement permet au propriétaire de reprendre un logement pour s'y loger lui-même ou y loger un proche admissible (selon les règles). L'éviction vise plutôt à reprendre le logement pour l'agrandir, le subdiviser ou en changer l'affectation. Les deux ont des règles distinctes.

Dans les deux cas, le locataire bénéficie de protections, et la démarche exige des motifs valables, des avis conformes et le respect des délais.

Reprise et éviction sont deux démarches distinctes : la reprise permet de reprendre un logement pour s'y loger (soi ou un proche admissible) ; l'éviction vise à récupérer le logement pour des travaux majeurs, une subdivision ou un changement d'affectation. Les règles et protections diffèrent.

LE CONSEIL D'EMILIE

Ne présumez jamais qu'acheter un immeuble vous permet de « vider » un logement à votre guise. Reprise et éviction sont encadrées : renseignez-vous AVANT même d'acheter si votre projet en dépend.

CHAPITRE

Les motifs et les personnes admissibles

Vérifier que votre situation est recevable.

La reprise est généralement possible pour loger le propriétaire ou certains proches définis par la loi (par exemple certains membres de la famille). L'éviction repose sur des motifs précis (agrandissement substantiel, subdivision, changement d'affectation).

- Vérifier que la personne à loger est admissible.
- S'assurer que le motif d'éviction correspond à ceux prévus par la loi.
- Un motif de complaisance ou de mauvaise foi peut être contesté et refusé.

La reprise est généralement possible pour loger le propriétaire ou certains proches (conjoint, ascendants/descendants), sous conditions. Toutes les situations ne sont pas admissibles : vérifiez la recevabilité de votre projet AVANT d'acheter en comptant dessus.

LE CONSEIL D'EMILIE

Un motif « de façade » se retourne souvent contre le propriétaire. Le TAL et les locataires peuvent contester une reprise ou une éviction dont la bonne foi n'est pas démontrée.

CHAPITRE

Avis, délais et indemnités

Respecter la procédure à la lettre.

La démarche exige un avis écrit au locataire, dans des délais précis avant la fin du bail. Le locataire peut accepter ou refuser ; en cas de refus (reprise) ou dans le cas d'une éviction, la procédure peut passer par le TAL. Des indemnités peuvent être dues au locataire (notamment en cas d'éviction).

- Avis écrit conforme, dans les délais.
- Respect du droit de refus du locataire (reprise).
- Indemnités éventuelles à prévoir (surtout en éviction).

La procédure exige un avis écrit dans des délais précis, et parfois le versement d'indemnités au locataire. Le locataire peut accepter ou contester devant le TAL. Le moindre écart de procédure (délai, forme) peut faire échouer la démarche : la rigueur est essentielle.

LE CONSEIL D'EMILIE

Le moindre défaut de forme (avis tardif, mal rédigé) peut faire échouer votre démarche. Faites-vous accompagner : la rigueur procédurale est ici aussi importante que le motif.

CHAPITRE

Anticiper avant d'acheter

Intégrer ces règles à votre décision d'investissement.

Si votre projet dépend de la libération d'un logement (pour l'occuper, l'agrandir ou augmenter le loyer), évaluez la faisabilité AVANT d'acheter. Un immeuble entièrement loué à des loyers bas, avec des locataires bien protégés, n'offre pas la même flexibilité qu'on imagine parfois.

Achetez sur la base de la situation réelle et de vos droits réels, pas sur un scénario optimiste de libération rapide.

Si votre projet dépend de la libération d'un logement, intégrez ces règles à votre décision d'achat : délais, admissibilité, risque de contestation, coût des indemnités. Acheter en presumant qu'on « videra » facilement un logement est une erreur fréquente et coûteuse.

LE CONSEIL D'EMILIE

Achetez l'immeuble tel qu'il est, pas tel que vous rêvez qu'il devienne après avoir « libéré » des logements. La réalité juridique québécoise protège fortement les locataires en place.

CHAPITRE

Respecter la procédure à la lettre

Éviter les erreurs qui invalident une reprise.

Une reprise ou une éviction mal exécutée peut être **contestée et refusée**. La rigueur est essentielle :

- Utiliser le **bon motif** et la bonne personne admissible.
- Respecter les **délais d'avis** à la lettre.
- Verser les **indemnités** prévues, le cas échéant.
- Agir de **bonne foi** : une reprise de mauvaise foi expose à des sanctions.

Au moindre doute, faites valider votre démarche avant d'envoyer un avis.

Une reprise mal exécutée peut être contestée et refusée. Utilisez le bon motif et la bonne personne admissible, respectez les délais à la lettre, versez les indemnités prévues et agissez de bonne foi — une reprise de mauvaise foi expose à des sanctions.

Au moindre doute, faites valider votre avis avant de l'envoyer.

LE CONSEIL D'EMILIE

Une reprise de logement se joue sur les détails de procédure. Un avis envoyé en retard ou mal rédigé peut tout faire échouer. Faites vérifier votre avis avant de l'envoyer : on ne se rattrape pas facilement.

Plan d'action

Vos prochains pas, concrètement.

Cette semaine

1. Clarifier si mon projet relève de la reprise ou de l'éviction.
2. Vérifier l'admissibilité du motif et des personnes.

D'ici 30 jours

1. Me faire accompagner pour la rédaction des avis et le respect des délais.
2. Évaluer la faisabilité avant d'acheter si mon projet en dépend.

Ensuite

1. Procéder dans les règles, avec un conseil, ou ajuster mon projet.

Avant d'agir

1. Vérifier l'admissibilité de mon projet (motif, personne, délais).
2. Faire valider mon avis et respecter la procédure à la lettre.

RÉFÉRENCES

Ressources & lexique

- Reprise de logement : reprise pour loger le propriétaire ou un proche admissible.
 - Éviction : reprise pour agrandir, subdiviser ou changer l'affectation.
 - Avis : notification écrite conforme, dans les délais prévus.
 - Indemnité : somme parfois due au locataire, surtout en éviction.
 - TAL : tribunal qui peut trancher en cas de contestation.
-
- Reprise de logement : reprendre un logement pour s'y loger (soi ou un proche admissible).
 - Éviction : récupérer le logement pour travaux majeurs, subdivision, changement d'affectation.
 - Avis : notification écrite dans des délais précis.
 - Indemnité : compensation parfois due au locataire.
 - Mauvaise foi : reprise non réelle, exposant à des sanctions.

POUR ALLER PLUS LOIN

Quiz — testez-vos connaissances

1. La reprise de logement vise à :

- A) Agrandir le logement
- B) Loger le propriétaire ou un proche admissible
- C) Changer l'affectation
- D) Augmenter le loyer directement

2. L'éviction vise plutôt :

- A) Loger le propriétaire
- B) Agrandir, subdiviser ou changer l'affectation
- C) Rien
- D) Baisser le loyer

3. Un motif de complaisance :

- A) Est toujours accepté
- B) Peut être contesté et refusé
- C) Est obligatoire
- D) Accélère la démarche

4. La démarche exige :

- A) Un appel
- B) Un avis écrit conforme dans les délais
- C) Rien
- D) Un simple SMS

5. En cas d'éviction, il peut y avoir :

- A) Aucune indemnité jamais
- B) Des indemnités dues au locataire
- C) Une prime au propriétaire
- D) Rien

6. Un défaut de forme dans l'avis :

- A) N'a aucun effet
- B) Peut faire échouer la démarche
- C) Accélère tout
- D) Est recommandé

7. Si mon projet dépend de libérer un logement :

- A) J'achète sans vérifier
- B) J'évalue la faisabilité avant d'acheter
- C) J'ignore la loi
- D) Je force

8. Les locataires en place au Québec sont :

- A) Sans protection
- B) Fortement protégés
- C) Expulsables à volonté
- D) Sans bail

Corrigé

1. **B** — C'est le but de la reprise (chap. 1).
2. **B** — Motifs distincts de la reprise (chap. 1).
3. **B** — La bonne foi doit être démontrée (chap. 2).
4. **B** — Procédure stricte (chap. 3).
5. **B** — Indemnités à prévoir (chap. 3).
6. **B** — La rigueur procédurale est cruciale (chap. 3).
7. **B** — On achète selon ses droits réels (chap. 4).
8. **B** — Le cadre les protège (chap. 4).

Signé
PAR
Em

Vous avez maintenant les bonnes clés en main.

Chaque situation immobilière
est différente.

Si vous souhaitez aller plus loin,
je serai heureuse d'échanger
avec vous sur votre projet.

*Prenez des décisions éclairées.
Choisissez avec confiance.
Vivez sans regret.
À bientôt,
Emilie ☺*

Emilie Cauvier

COURTIER IMMOBILIER
RÉSIDENTIEL & COMMERCIAL



(514) 774-9818



emilie@equipecauvier.com



emiliecauvier.com

